

		Tipo documento: Procedura organizzativa		
Titolo documento: Attuazione del Processo d'Acquisto				
Emesso da: Fabio Orlando (PR.G.VQP)	PR.G Paolo Nazzaro	Codice documento 2019-00042	Versione 3	Data pubblicazione 10/11/2025

ALLEGATO 1: CASISTICHE DI TRATTATIVA DIRETTA

Le casistiche ammesse per gli acquisti in trattativa diretta, che vanno preventivamente autorizzati nell'ambito della funzione i PR, sono:

1. Particolarità tecnologiche/infrastrutturali: soluzioni/prodotti/servizi con caratteristiche di specializzazione tecnologica o atti a garantire la continuità del servizio, anche in termini di safety e di security, nonché ampliamento e/o ottimizzazione dell'infrastruttura esistente per assicurare/ottimizzare prestazioni e costo totale da valutare nell'arco della vita utile della fornitura (che comprende, oltre al costo di acquisto, ad es. quelli di aggiornamento dei contratti di assistenza, eventuali modifiche ai sistemi per esercizio e manutenzione, interfacce con i clienti)¹.
2. Acquisti fatti in condizioni di emergenza, adeguatamente motivati, laddove a seguito di eventi imprevedibili siano a rischio funzionalità operative dell'Azienda.
3. Presenza, per le consulenze/prestazioni professionali, di particolare specializzazione ovvero di integrazione o di complementarità delle stesse con attività già avviate.
4. Acquisti d'opportunità, qualora sia possibile acquistare a condizioni estremamente vantaggiose da fornitore che cessi definitivamente la propria attività commerciale ovvero approfittando di occasione particolarmente vantaggiosa che si presenti per un tempo molto breve con prezzi sensibilmente inferiori a quelli di mercato, purché le condizioni di acquisto non si ripetano nel tempo (al fine di evitare lo sfruttamento di situazioni di "dumping").
5. A seguito di gara andata deserta, purché il contenuto tecnico/economico della trattativa non si discosti significativamente da quello della gara.
6. Prezzi imposti da autorità di settore o derivanti da accordi di cessione d'azienda/ramo d'azienda che comportano l'impossibilità oggettiva di competizione tra più fornitori.
7. Estensioni a fornitori non aggiudicatari di competizione² delle condizioni e dei prezzi definiti in competizione, se effettuate non oltre 6 mesi dalla data di stipula del contratto conseguente all'aggiudicazione della fornitura e con validità non superiore a quella del contratto definito nel corso della competizione, ovvero estensione dell'importo contrattuale al fornitore aggiudicatario della competizione, purché il valore del documento contrattuale sia inferiore a quello aggiudicato in gara almeno del 50%.
8. In presenza di progetti di business/tecnologici adeguatamente identificati caratterizzati da esigenze di acquisto relative ad archi temporali limitati, per i quali si dispone dei fabbisogni puntuali nonché dei relativi fornitori interessati.
9. Acquisti per la Commercializzazione di prodotti/soluzioni non standard per i soli clienti privati non inquadrabili nell'ambito di clienti Pubblica Amministrazione³.
10. Acquisti per opportunità di business relative alla commercializzazione verso la PA garantendo il rispetto degli adempimenti aggiuntivi richiesti per tali acquisti secondo quanto previsto dal paragrafo dedicato della Procedura Attuazione del Processo d'Acquisto

¹ La continuità tecnologica non è quindi un caso in cui può essere richiesta la preventiva autorizzazione alla trattativa diretta nelle situazioni in cui sia possibile utilizzare:

- ☐ fornitori che offrano delle soluzioni alternative ed integrabili con le infrastrutture esistenti in un dato momento;
- ☐ fornitori che offrano la possibilità di avere continuità tecnologica sfruttando prodotti "compatibili" con la tecnologia in uso.

A titolo di esempio non può essere considerato un vincolo tecnologico il caso di fornitura di software per "upgrade" di precedenti rilasci, qualora siano disponibili sul mercato anche prodotti software equivalenti compatibili sulla stessa piattaforma hardware, ovvero risultino più economici interventi di sostituzione dell'intera piattaforma hardware / software.

² La casistica è estesa anche ad eventuali fornitori non partecipanti alla competizione cui si riferiscono le condizioni ed i prezzi applicati alla specifica trattativa diretta

³ Non sono classificabili come clienti privati tutti quei soggetti operanti come gestori o concessionari di pubblico servizio o società miste pubblico/privato e che pertanto rientrano nel quadro della Pubblica Amministrazione.